

1500841-93.2021.8.26.0224

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caroline Quadros Da Silveira Pereira

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2282802/2020 - 08º

D.P. GUARULHOS, 14659091 - 08º D.P. GUARULHOS, 1341/20/218 - 08º D.P. GUARULHOS,

2282802 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS EDUARDO FREITAS DE BARROS

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

Juizado Especial Criminal

Rua José Maurício, nº103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500841-93.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500841-93.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2282802/2020 - 08º

D.P. GUARULHOS, 14659091 - 08º D.P. GUARULHOS, 1341/20/218 - 08º D.P. GUARULHOS,

2282802 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS EDUARDO FREITAS DE BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caroline Quadros Da Silveira Pereira

Vistos.

Vistos.

CARLOS EDUARDO FREITAS DE BARROS, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito do artigo 28, §1º da Lei 11.343/06.

Conforme consta da denúncia (fls. 51/52), no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 12h43, nas dependências de um imóvel, localizado na Rua Benedito Valadares Ribeiro, nº 907, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos-SP, CARLOS, para seu consumo pessoal, semeou e cultivou plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica (maconha), que continha 78,02 gramas de massa líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão juntado a fls. 05/06 e laudo toxicológico definitivo a fls. 09/11).

Apurou-se que, nas condições de tempo e local supracitadas, o acusado cultivava uma planta destinada à produção de “maconha”, que continha 78,02 gramas de massa líquida.

Após notícia via COPOM de que no local supracitado havia um “pé de maconha”, policiais militares encetaram diligências no respectivo imóvel e o localizaram.

No local, a esposa do acusado, Ana Caroline Carvalho de Sales, declinou que a planta pertencia a seu marido e ele a cultivava (fls. 08).

Diante da natureza da droga e quantidade, bem como do relato testemunhal, concluiu-se que a droga se destinava a seu consumo.

Boletim de ocorrência (fls. 03/04); auto de exibição e apreensão (fl. 05/06); laudo pericial - entorpecentes (fls. 09/11).

O Ministério Público manifestou-se e pugnou pela redistribuição dos autos ao Juizado Especial Criminal de Guarulhos, dado que o preceito secundário contido na norma em comento sequer comina pena privativa de liberdade, tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61, da Lei nº 9.099/95. (fls. 33/36)

Por decisão, restou distribuído o inquérito policial ao Juizado Especial Criminal (JECrim). (fl. 38)

Recebidos os autos como Termo Circunstanciado, motivo pelo qual foi devolvido ao Distribuidor Local para correção de classe. (fl. 41)

Em despacho, restou anotado o oferecimento da denúncia, bem como determinado que se desentranhasse a certidão de fls. 44 por ser alheia aos autos e que se juntasse a folha de antecedentes correta do acusado. (fl. 53)

O Ministério Público manifestou diante do certificado a fl. 54, uma vez que condenado, inviável oferta de suspensão condicional do processo. (fl. 60)

Designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 10.03.2022 às 14:40h. (fl. 61)

Em virtude de readequação da pauta, redesignada a presente audiência para o dia 10/03/2022 (fl. 74)

A audiência virtual de instrução, debates e julgamentos, designada para o dia 03/03/2022 às 14:40h, não se realizou em virtude de problemas técnicos ocorridos no aparelho celular da testemunha Kener Marcondes. Redesignada para o dia 30/06/2022, às 15h00min. (fl. 80)

Em audiência de instrução, debates e julgamentos realizada em 30.06.2022 realizou-se a oitiva da testemunha Kener Marcondes bem como o interrogatório do réu.

O Ministério Público, em memoriais, pugnou total procedência da pretensão punitiva. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

Dispensado o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão inicial é procedente.

A testemunha Kener Marcondes, policial militar, em solo policial, disse que juntamente com seu parceiro de farda, foram acionados via COPOM, com a finalidade

de verificar uma denúncia que na residência, situada no local dos fatos, haveria uma planta com as características de um "pé de maconha". Ao chegarem no local, após autorizada e franqueada a entrada dos policiais pela testemunha Ana Caroline, foi encontrado um pé de planta desconhecida até o momento na porta de entrada da residência. Questionada Ana Caroline afirmou que desconhecia a procedência e origem de tal planta e que a mesma pertencia a seu marido CARLOS EDUARDO FREITAS DE BARROS o qual não se encontrava na residência. Tentado contato com o mesmo os policiais não obtiveram sucesso. Diante dos fatos determinou a autoridade policial pela apreensão da planta para encaminhamento ao Instituto de Criminalística a fim de determinar e constatar se tratar de entorpecente (fls. 03/04).

A testemunha Kener Marcondes, em juízo, disse que no dia dos fatos o réu não se encontrava no local. A esposa do réu informou aos policiais que a planta pertencia ao seu marido, esta senhora disse ainda que o seu cônjuge é dependente químico. O réu, interrogado em solo policial, manifestou seu direito de permanecer em silêncio. (fl. 20)

Interrogado em juízo, confessou a prática delitiva; disse que estava realizando o cultivo da planta.

O relato do policial ouvido em sede policial merece total credibilidade, haja vista inexistir nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar a força de convicção de seu testemunho. A versão restou verossímil e harmônica com toda a prova produzida em sede policial e com suas declarações no termo circunstanciado no sentido de que lograram apreender a substância entorpecente em posse do réu.

Ademais, o próprio réu confessou em juízo a prática delitiva, razão pela qual, em cotejo com os demais elementos, tenho que a autoria restou devidamente comprovada. A materialidade, igualmente, está comprovada pelo laudo de fls. (09/11), cujo resultado foi a detecção de material identificado como TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecido como "maconha", constante da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça repisou que é típica a conduta de portar pequena quantidade de droga para consumo pessoal, especialmente em razão da política criminal que foi adotada pela Lei 11.343/06. Destacou o ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do AgRg no RHC 147.158/SP, que

(...) ainda que se trate da posse, para consumo pessoal, de reduzida quantidade de maconha, é importante destacar que os efeitos dessa substância entorpecente (como de qualquer outra droga) sobre o organismo humano dependem não só da dose e do modo de administração utilizados, como também da experiência prévia do usuário com a substância. Em doses moderadas, estudos demonstram que as reações observadas envolvem relaxamento, modificações do humor, chegando à euforia, além de intensificação das percepções oriundas de experiências auditivas, visuais, gustativas e sexuais. Por outro lado, a utilização de doses mais elevadas desencadeia reações agudas mais extremas, que incluem ansiedade, pânico e sintomas psicóticos.

É cediço que os Tribunais Superiores jamais descriminalizaram, tampouco despenalizaram, a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Conquanto o delito não seja penalizado com penas restritivas de liberdade, tal fato, por si, não desconfigura sua natureza de crime. Nem mesmo é admitida, em absoluto, a aplicação do princípio da insignificância em razão da pequena quantidade de substância apreendida, conforme se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie.
2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,

em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido. (grifei)
(AgRg no RHC 147.158/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)
Nessa ordem de ideias e diante do exposto, de rigor, pois, a condenação.
Passo à dosimetria da pena.
Nos termos do art. 42 da Lei 11343/06, em que pese os maus antecedentes do réu, diante de sua confissão, de rigor a aplicação da pena de advertência nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/06.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar CARLOS EDUARDO FREITAS DE BARROS, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 28, §1º, da lei 11.343/06, à pena de advertência dos efeitos nocivos da droga. Concedo ao condenado os benefícios da gratuidade judiciária.

P.I.

Guarulhos, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA